

ORIGINAL

RECIBIDO AGO28'26PM12:28

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Ung
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1184

B. L. B. lat

INFORME POSITIVO

28 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1184, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el **Informe Positivo** de la presente medida, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA

B. L. El Proyecto del Senado 1184, tiene como propósito crear la "Ley del Programa de Transición hacia la Autonomía", adscrito al Departamento de Educación, para jóvenes adultos entre las edades de 21 a 25 años que culminan el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico; disponer sobre los servicios que ofrecerá el programa; ordenar la implementación de dicho programa en cada recinto del Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación; establecer un plan piloto inicial; disponer sobre la responsabilidad del Instituto Tecnológico como ente administrador.

INTRODUCCIÓN

La transición de la etapa escolar hacia la vida adulta constituye uno de los procesos más importantes en el desarrollo de cualquier persona. Durante este periodo se consolidan destrezas, se amplían responsabilidades y se comienzan a tomar decisiones relacionadas con la formación profesional, el empleo, la independencia económica y la participación activa en la sociedad. Sin embargo, para los jóvenes con diversidad

funcional, esta transición puede representar un reto considerablemente mayor, particularmente cuando los servicios, apoyos y estructuras que han acompañado su desarrollo durante sus años escolares disminuyen o culminan al alcanzar determinada edad.

En Puerto Rico, los estudiantes participantes del Programa de Educación Especial reciben durante su trayectoria educativa una diversidad de servicios dirigidos a atender sus necesidades particulares y promover su desarrollo académico, funcional y social. No obstante, alcanzar el límite de edad establecido para permanecer dentro de dicho Programa no significa que desaparezcan las necesidades de apoyo, orientación y capacitación que puedan enfrentar estos jóvenes. Por el contrario, el paso hacia la adultez plantea nuevas exigencias relacionadas con la autonomía, la integración al mundo laboral, el manejo de responsabilidades cotidianas, la toma de decisiones y el desarrollo de destrezas que les permitan alcanzar el mayor grado posible de independencia.

Precisamente, uno de los mayores desafíos que enfrenta esta población surge cuando culmina la estructura formal de servicios que ha acompañado su formación y debe comenzar a desenvolverse en escenarios propios de la vida adulta. La ausencia de alternativas adecuadas durante este periodo puede limitar las oportunidades de continuar desarrollando capacidades, adquirir experiencia ocupacional, obtener credenciales o certificaciones y prepararse para ingresar al mercado laboral. La propia Exposición de Motivos del P. del S. 1184 reconoce este punto crítico al señalar que, luego de culminar su participación en el Programa de Educación Especial, muchos jóvenes enfrentan una falta de opciones adecuadas para continuar desarrollando destrezas esenciales para la vida adulta, la independencia y la inserción laboral.

Bpr
Esta realidad requiere que la política pública dirigida a las personas con diversidad funcional trascienda el acceso a servicios durante la etapa escolar y contemple mecanismos que faciliten una transición efectiva hacia una vida adulta lo más independiente, productiva y plena posible. La inclusión verdadera no puede limitarse al reconocimiento formal de derechos, sino que debe traducirse en oportunidades concretas para desarrollar capacidades, adquirir herramientas y participar activamente en los distintos ámbitos de la sociedad. Promover la autonomía implica, precisamente, crear las condiciones necesarias para que cada persona pueda desarrollar al máximo sus habilidades y contar con alternativas que respondan a sus circunstancias y potencial.

En ese contexto, la preparación ocupacional y vocacional adquiere particular importancia. El acceso a talleres, experiencias prácticas, capacitación técnica, orientación y credenciales reconocidas puede representar una herramienta fundamental para ampliar las oportunidades de empleo y autoempleo de los jóvenes con diversidad funcional. De igual manera, el desarrollo de destrezas relacionadas con la autogestión, el manejo financiero, la tecnología y el emprendimiento contribuye a que estos jóvenes puedan

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1184

asumir progresivamente mayores niveles de responsabilidad sobre sus propias vidas y explorar distintas alternativas para integrarse productivamente a sus comunidades.

Asimismo, procurar una transición adecuada hacia la adultez tiene implicaciones que trascienden al participante y alcanzan también a su núcleo familiar. Las familias, padres, tutores y cuidadores desempeñan durante años un papel fundamental en el acompañamiento y desarrollo de las personas con diversidad funcional. Contar con estructuras dirigidas a continuar fortaleciendo las capacidades de estos jóvenes después de su egreso del sistema educativo puede proporcionar mayor seguridad a las familias respecto a su desarrollo futuro y, simultáneamente, favorecer condiciones que permitan a los participantes avanzar hacia mayores niveles de independencia. La medida reconoce expresamente esta dimensión al contemplar que el Programa pueda contribuir a reducir la carga física y emocional de padres, tutores o cuidadores y ofrecerles la tranquilidad de que el participante se encuentra en un ambiente preparado y acompañado por profesionales.

Es dentro de este marco que se presenta la presente pieza legislativa que persigue establecer una estructura que permita continuar fortaleciendo las capacidades de esta población durante una etapa particularmente importante de su desarrollo, mediante servicios enfocados en la preparación para la vida adulta, la formación ocupacional y la integración productiva a la sociedad. A esos fines, el Proyecto establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico apoyar la transición hacia la vida adulta e independiente de estos jóvenes mediante la implantación del Programa de Transición hacia la Autonomía en los recintos del Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación. Entre los servicios contemplados se encuentran la capacitación y talleres especializados en destrezas ocupacionales, empresariales y de autogestión; el desarrollo de microempresas; el manejo financiero; las habilidades tecnológicas aplicables al mundo laboral; la orientación ocupacional, social y psicológica; los adiestramientos individualizados en destrezas prácticas y vocacionales; las certificaciones técnicas y credenciales; y el apoyo para identificar opciones de empleo.

Un aspecto importante de la propuesta es que no concibe la autonomía exclusivamente desde la perspectiva del empleo tradicional. Al incorporar herramientas de autogestión, emprendimiento, microempresa y autoempleo, reconoce que la transición hacia una vida productiva puede adoptar distintas modalidades de acuerdo con las capacidades, intereses y circunstancias particulares de cada participante. Este enfoque permite visualizar al joven con diversidad funcional desde sus capacidades y posibilidades de desarrollo, procurando proporcionarle herramientas que amplíen sus alternativas de participación económica y social.

De igual manera, la utilización de la infraestructura del Instituto Tecnológico de Puerto Rico procura integrar estos esfuerzos dentro de espacios existentes de formación postsecundaria. La medida dispone inicialmente el establecimiento de un plan piloto en

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1184

el Recinto de Manatí, concebido como modelo para evaluar, ajustar y posteriormente expandir el Programa a los demás recintos del Instituto Tecnológico. Este mecanismo permite que la implantación inicial sirva para identificar necesidades, evaluar resultados y realizar los ajustes correspondientes antes de extender el modelo.

Además, el Proyecto reconoce que atender adecuadamente las necesidades de esta población requiere colaboración entre distintos sectores. Por ello, autoriza al Instituto Tecnológico a coordinar esfuerzos con agencias públicas, municipios, organizaciones comunitarias, entidades sin fines de lucro y el sector privado, incluyendo la posibilidad de establecer alianzas dirigidas a ampliar los servicios e identificar oportunidades de empleo compatibles con las destrezas adquiridas por los participantes. Esta visión colaborativa resulta particularmente pertinente cuando se procura facilitar una transición que involucre simultáneamente componentes educativos, sociales, ocupacionales y comunitarios.

La Comisión de Educación, Arte y Cultura reconoce la importancia de continuar fortaleciendo las políticas públicas dirigidas a garantizar que los jóvenes con diversidad funcional dispongan de oportunidades reales para desarrollar sus capacidades después de culminar su participación en el Programa de Educación Especial. Alcanzar los veintiún años no debe representar el cierre de las oportunidades de crecimiento y capacitación, sino el comienzo de una nueva etapa en la que los apoyos disponibles respondan a las exigencias propias de la adultez y promuevan mayores niveles de autonomía, participación e inclusión.

Bpr
Fomentar la independencia de las personas con diversidad funcional constituye no solo una iniciativa de carácter educativo o laboral, sino también una expresión de equidad, dignidad e inclusión social. Una política pública que procure desarrollar capacidades, remover barreras y ampliar oportunidades permite que estos jóvenes puedan asumir un papel cada vez más activo en la construcción de sus proyectos de vida. Precisamente, la medida procura adelantar esos objetivos al establecer un mecanismo estructurado de transición que combine formación, capacitación, apoyo y oportunidades de inserción laboral o emprendimiento, reafirmando así el compromiso del Estado con la autodeterminación y la plena participación de las personas con diversidad funcional.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, en adelante, Comisión, como parte de la evaluación y análisis de la P. del S. 1184, solicitó memorial explicativo al Departamento de Educación, en tanto es la agencia llamada a implementar este Proyecto.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación de Puerto Rico, mediante su memorial, reconoció y expresó compartir el propósito que inspira la medida. Particularmente, destacó que la propuesta procura fortalecer la transición de los estudiantes con diversidad funcional hacia una vida adulta con mayores niveles de independencia mediante el desarrollo de competencias ocupacionales, destrezas funcionales y oportunidades de integración social y laboral. El Departamento reconoció que la etapa posterior al egreso del Programa de Educación Especial representa uno de los mayores retos tanto para esta población como para sus familias, razón por la cual consideró que toda iniciativa dirigida a facilitar dicho proceso merece ser cuidadosamente evaluada.

Bpr
Según explicó, la medida propone establecer el Programa de Transición hacia la Autonomía a través del Instituto Tecnológico de Puerto Rico para jóvenes entre los veintiún (21) y veinticinco (25) años, con servicios relacionados con el desarrollo de destrezas ocupacionales, certificaciones técnicas, capacitación para el empleo, orientación psicosocial y apoyo dirigido a alcanzar una mayor independencia funcional. Asimismo, contempla su eventual implementación en todos los recintos del Instituto Tecnológico, comenzando con un plan piloto en el Recinto de Manatí. En ese contexto, el Departamento reconoció expresamente que, una vez concluyen los servicios educativos, muchas personas con diversidad funcional experimentan dificultades para acceder a programas ocupacionales, oportunidades de empleo competitivo y otros apoyos que faciliten una transición efectiva hacia la vida independiente. Por tal razón, calificó la propuesta como una iniciativa que atiende una necesidad social legítima y que resulta consistente con los principios de inclusión, autodeterminación e igualdad de oportunidades.

Por otra parte, el Departamento explicó que los servicios de transición forman parte de los componentes obligatorios del Programa Educativo Individualizado (PEI) al amparo de la legislación federal. Dichos servicios requieren que, antes de que el estudiante egrese del sistema educativo, exista una planificación dirigida hacia la vida adulta que incluya objetivos relacionados con educación postsecundaria, empleo, capacitación vocacional y vida independiente. En consecuencia, recomendó que el Programa de Transición hacia la Autonomía sea concebido expresamente como un mecanismo complementario, y no sustitutivo, de los servicios de transición que corresponden al estudiante durante su etapa escolar. Para evitar posibles interpretaciones conflictivas, recomendó incorporar lenguaje que establezca claramente que el nuevo programa comenzaría una vez el participante haya concluido los servicios que le corresponden conforme a la legislación federal aplicable.

De igual manera, el Departamento informó que, desde la perspectiva de su División de Educación Técnica, gran parte de los objetivos contemplados por el Proyecto

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1184

del Senado 1184 podrían desarrollarse en coordinación con la iniciativa institucional denominada "Yo Puedo Más", cuya implementación se proyectó inicialmente para el semestre académico de enero a mayo de 2027. Según explicó la agencia, esta iniciativa está dirigida a adultos con diversidad funcional que hayan culminado sus estudios de escuela superior y tiene como propósito facilitar su transición hacia una vida independiente mediante el desarrollo de destrezas ocupacionales, la obtención de credenciales profesionales, la preparación para el empleo, el emprendimiento y la continuidad educativa.

El modelo de "Yo Puedo Más" contempla una colaboración entre profesores de las áreas técnicas y maestros de Educación Especial, quienes realizarían las adaptaciones curriculares necesarias para facilitar el acceso y aprovechamiento de los participantes conforme a sus capacidades individuales. También contempla la participación de profesionales de consejería y la coordinación con la Administración de Rehabilitación Vocacional, con el propósito de facilitar la transición hacia el empleo o, cuando resulte apropiado, la continuación de estudios postsecundarios conducentes a un grado asociado. El Departamento aclaró que esta iniciativa no fue concebida como una extensión de los servicios de Educación Especial, sino como un programa de transición hacia un ambiente postsecundario, en el cual los participantes serían integrados a la dinámica académica de los institutos tecnológicos y utilizarían sus laboratorios, talleres y demás recursos educativos.

Bpr A tenor con lo anterior, la División de Educación Técnica concluyó que la aprobación de la medida resultaba viable y compatible con los esfuerzos que actualmente desarrolla el Departamento de Educación. Sin embargo, advirtió que una implementación efectiva y sostenible requeriría la identificación de recursos adicionales para atender aquellos componentes que exceden el alcance presupuestario de la iniciativa existente. Entre ellos, destacó particularmente los servicios psicológicos, toda vez que las instituciones postsecundarias del Departamento no cuentan actualmente con estos servicios de forma permanente. Por ello, su ofrecimiento requeriría una asignación presupuestaria específica o la formalización de acuerdos interagenciales que permitieran garantizar su disponibilidad.

Asimismo, el Departamento indicó que, aunque determinados materiales, equipos y recursos educativos podrían ser subvencionados mediante fondos federales Carl D. Perkins, la expansión del programa hacia los distintos recintos requeriría recursos adicionales para realizar adaptaciones de infraestructura. Como ejemplo, señaló que durante la fase inicial de su proyecto en el Recinto de Manatí se realizó una inversión aproximada de cincuenta mil dólares (\$50,000) para acondicionar los espacios destinados a esta población. Según explicó, una expansión futura hacia otros recintos, incluyendo Guayama y San Juan, podría requerir inversiones similares para adaptar laboratorios, talleres y áreas de enseñanza de manera que se garanticen condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad. De igual manera, destacó la necesidad de contar con maestros

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1184

de Educación Especial que colaboren con los profesores técnicos en los procesos de adaptación curricular y apoyo académico.

Por su parte, la Secretaría Asociada de Educación Especial formuló observaciones adicionales dirigidas a delimitar adecuadamente la naturaleza y alcance del programa propuesto. En primer lugar, hizo constar que, conforme a la Ley federal IDEA y la normativa aplicable al Programa de Educación Especial, la obligación del Departamento de proveer una educación pública, gratuita y apropiada culmina cuando el estudiante obtiene un diploma regular o alcanza la edad máxima de elegibilidad establecida por ley. Por consiguiente, los participantes contemplados por la medida ya no constituirían estudiantes elegibles para recibir servicios de Educación Especial, por lo que el programa operaría fuera del marco programático y fiscal de la Secretaría Asociada de Educación Especial.

En segundo lugar, la Secretaría Asociada resaltó la necesidad de establecer mecanismos formales de coordinación interagencial. A tales efectos, señaló que las necesidades de esta población trascienden el ámbito estrictamente educativo y pueden involucrar servicios relacionados con empleo, vida independiente, rehabilitación vocacional, apoyo comunitario y desarrollo ocupacional. Por ello, recomendó establecer mecanismos de coordinación con entidades tales como la Administración de Rehabilitación Vocacional, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, programas de apoyo familiar, los municipios y las organizaciones comunitarias.

Bor
Asimismo, planteó la necesidad de evitar la duplicidad de esfuerzos. La Secretaría Asociada recomendó examinar los programas actualmente disponibles en materia de transición postsecundaria, rehabilitación vocacional, empleo con apoyo y capacitación ocupacional, tanto a nivel estatal como federal, con el objetivo de maximizar los recursos públicos y evitar la creación de estructuras que reproduzcan servicios existentes. Precisamente por esa razón, identificó la iniciativa "Yo Puedo Más" como una posible alternativa inicial compatible con los propósitos perseguidos por la medida.

La Secretaría Asociada también recomendó que cualquier iniciativa dirigida a esta población incorpore las mejores prácticas desarrolladas a través de los servicios de transición contenidos en los Programas Educativos Individualizados, incluyendo una planificación centrada en la persona, procesos adecuados de evaluación vocacional y la participación activa de las familias. De manera particular, insistió en que la legislación aclarara expresamente que el Programa de Transición hacia la Autonomía constituye una iniciativa de naturaleza postsecundaria y no una extensión del derecho del participante a recibir servicios de Educación Especial una vez superada la edad de elegibilidad establecida por ley.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1184

Otro aspecto señalado por el Departamento estuvo relacionado con el proceso de evaluación del plan piloto. Aunque la medida contemplaba inicialmente dicho plan, la agencia observó la necesidad de incorporar indicadores objetivos que permitieran medir su efectividad y facilitar posteriormente la toma de decisiones sobre su expansión. Entre los criterios recomendados se encontraban el número de participantes atendidos, el porcentaje de certificaciones obtenidas y la inserción de los participantes en empleo competitivo. De igual forma, recomendó que la reglamentación correspondiente contemplara, entre otros asuntos, criterios uniformes de elegibilidad, procedimientos de admisión, estándares mínimos de calidad, criterios aplicables a las certificaciones técnicas, mecanismos de evaluación continua, normas de coordinación interagencial, derechos y responsabilidades de los participantes y procedimientos de revisión administrativa.

Finalmente, el Departamento expresó que resulta necesario realizar determinadas enmiendas dirigidas a aclarar que el programa complementaría y no sustituiría los servicios de transición exigidos por la legislación federal; definir con mayor precisión la naturaleza jurídica del programa; establecer criterios claros de elegibilidad; evaluar la capacidad operacional del Instituto Tecnológico antes de una implementación general; identificar una fuente permanente de financiamiento; fortalecer los mecanismos de coordinación interagencial; e incorporar mecanismos objetivos de evaluación y rendición de cuentas para medir la efectividad del programa. No obstante, la agencia reiteró su disposición de colaborar con la Asamblea Legislativa en el desarrollo de una política pública que fortalezca el sistema educativo y atienda adecuadamente las necesidades de esta población.

Bor Cabe señalar que en atención a las recomendaciones esbozadas por el Departamento de Educación de Puerto Rico en su memorial explicativo, esta Comisión acogió aquellas dirigidas a fortalecer y precisar el alcance de la medida. A tales efectos, las recomendaciones pertinentes fueron atendidas mediante las enmiendas correspondientes e incorporadas al Entirillado Electrónico que acompaña el presente Informe, de manera que el texto legislativo armonice con el marco legal aplicable, delimite adecuadamente la naturaleza postsecundaria del Programa, fortalezca la coordinación interagencial y establezca los mecanismos necesarios para procurar una implementación efectiva, ordenada y conforme con los propósitos que persigue la medida. Por consiguiente, habiéndose atendido las preocupaciones planteadas por el Departamento de Educación y acogido las recomendaciones pertinentes mediante las enmiendas incorporadas al Entirillado Electrónico, esta Comisión entiende que no subsisten impedimentos que imposibiliten la aprobación de la medida.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Educación, Arte y

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1184

Cultura del Senado de Puerto Rico certifica que el P. del S. 1184, no impone obligación económica alguna en los presupuestos de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Luego de analizar el Proyecto del Senado 1184 y los memoriales sometidos ante esta Comisión reconocemos que la medida responde a una necesidad legítima de política pública: procurar que los jóvenes con diversidad funcional que culminan su participación en el Programa de Educación Especial cuenten con alternativas que les permitan continuar desarrollando las destrezas necesarias para afrontar los retos propios de la vida adulta con mayores niveles de autonomía, independencia e integración social y laboral.

La culminación de la etapa escolar representa un momento trascendental para todo joven. Sin embargo, para las personas con diversidad funcional y sus familias, esta transición puede estar acompañada de retos adicionales relacionados con el acceso a oportunidades de capacitación, formación ocupacional, empleo, educación postsecundaria y desarrollo de destrezas para la vida independiente. El hecho de que una persona alcance la edad máxima de elegibilidad para determinados servicios educativos no significa que haya culminado su proceso de desarrollo personal, ocupacional o profesional, ni que desaparezca la necesidad de contar con oportunidades que le permitan continuar fortaleciendo sus capacidades.

Bpr
Precisamente, el Departamento de Educación reconoció en su memorial que la etapa posterior al egreso del Programa de Educación Especial representa uno de los mayores retos para esta población y sus familias. Asimismo, expresó compartir el propósito de la medida de fortalecer la transición de los estudiantes con diversidad funcional hacia una vida adulta más independiente mediante el desarrollo de competencias ocupacionales, destrezas funcionales y oportunidades de integración social y laboral. Este reconocimiento resulta significativo, pues confirma la necesidad que procura atender la medida y la importancia de continuar desarrollando alternativas que acompañen a esta población durante su transición hacia escenarios postsecundarios.

De igual forma, el propio Departamento sostuvo que, una vez concluyen los servicios educativos, muchas personas experimentan dificultades para acceder a programas ocupacionales, oportunidades de empleo competitivo y apoyos que faciliten una transición efectiva hacia la vida independiente. Por ello, calificó la propuesta legislativa como una iniciativa que atiende una necesidad social legítima y que resulta consistente con los principios de inclusión, autodeterminación e igualdad de oportunidades. Para esta Comisión, tales principios constituyen elementos fundamentales de una política pública dirigida a promover la participación plena de las personas con diversidad funcional en nuestra sociedad.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1184

La Comisión entiende, que uno de los elementos más importantes de la medida es su énfasis en la autonomía. Promover la autonomía de una persona con diversidad funcional implica reconocer sus capacidades, proporcionarle herramientas para desarrollarlas y crear oportunidades que le permitan participar de manera activa en las decisiones y actividades que inciden sobre su futuro. No se trata de perpetuar estructuras de dependencia, sino precisamente de procurar que cada participante pueda adquirir las destrezas necesarias para desenvolverse con el mayor grado posible de independencia en los ámbitos educativo, ocupacional, laboral y comunitario.

En ese sentido, resulta particularmente pertinente la información ofrecida por el Departamento de Educación respecto a la iniciativa institucional denominada "Yo Puedo Más". Según informó la agencia, este proyecto está dirigido a adultos con diversidad funcional que hayan culminado sus estudios de escuela superior y procura facilitar su transición hacia una vida independiente mediante el desarrollo de destrezas ocupacionales, la obtención de credenciales profesionales, la preparación para el empleo, el emprendimiento y la continuidad educativa. Asimismo, contempla la colaboración entre profesores de áreas técnicas y maestros de Educación Especial, la realización de adaptaciones curriculares y la coordinación con la Administración de Rehabilitación Vocacional.

B. P. La existencia de esta iniciativa resulta especialmente relevante para la evaluación de la medida, toda vez que evidencia que los objetivos perseguidos por la medida son compatibles con esfuerzos que el propio Departamento de Educación ya se encuentra desarrollando. De hecho, la División de Educación Técnica expresó que la aprobación del Proyecto del Senado 1184 es viable y compatible con los esfuerzos que actualmente desarrolla el Departamento. Por consiguiente, la medida no parte de una realidad ajena a la estructura educativa existente, sino que puede servir para fortalecer y proporcionar continuidad a iniciativas encaminadas hacia objetivos similares.

Ahora bien, esta Comisión reconoce que el Departamento de Educación formuló importantes observaciones relacionadas con la manera en que debía estructurarse e implementarse el Programa. Entre los asuntos señalados se encontraba la necesidad de armonizar expresamente la medida con las obligaciones impuestas por la legislación federal aplicable a Educación Especial. Particularmente, la agencia destacó que los servicios de transición forman parte del Programa Educativo Individualizado y que, por consiguiente, el Programa de Transición hacia la Autonomía debía concebirse como un mecanismo complementario a los servicios que corresponden durante la etapa escolar, y no como un sustituto o extensión de estos.

Esta distinción reviste particular importancia. El Programa creado mediante esta legislación no debe interpretarse como una extensión de la elegibilidad para recibir servicios de Educación Especial más allá de los términos establecidos en la legislación aplicable. Por el contrario, su propósito es establecer una alternativa de naturaleza

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1184

postsecundaria para una población que ya ha culminado los servicios educativos que le correspondían. De esta manera, se procura establecer una continuidad en las oportunidades de desarrollo sin alterar las obligaciones, derechos o parámetros de elegibilidad establecidos bajo el marco jurídico de Educación Especial.

Asimismo, durante la evaluación de la medida surgieron planteamientos relacionados con la necesidad de fortalecer la coordinación interagencial, evitar la duplicidad de servicios, establecer criterios adecuados de elegibilidad y desarrollar mecanismos objetivos para evaluar la efectividad del Programa. El Departamento destacó que las necesidades de esta población trascienden el ámbito estrictamente educativo y pueden involucrar áreas como rehabilitación vocacional, empleo, vida independiente, desarrollo ocupacional y apoyo comunitario. Por ello, recomendó la coordinación con otras entidades gubernamentales, municipios y organizaciones comunitarias.

La Comisión coincide en que una política pública de esta naturaleza requiere una visión integrada. La transición hacia la vida adulta no constituye exclusivamente un asunto educativo, como tampoco puede atenderse adecuadamente mediante esfuerzos aislados. La colaboración entre las entidades gubernamentales, las instituciones educativas, los municipios, las organizaciones comunitarias y otros sectores pertinentes permite aprovechar recursos existentes, reducir la duplicidad de esfuerzos y ampliar las oportunidades disponibles para los participantes.

De igual manera, esta Comisión considera esencial que la implementación del Programa esté acompañada de mecanismos que permitan evaluar objetivamente sus resultados. Precisamente, el establecimiento inicial de un plan piloto constituye una oportunidad para evaluar la operación del Programa antes de su expansión. Esta Comisión entiende que una implementación progresiva permite identificar fortalezas, necesidades operacionales y áreas susceptibles de modificación, al tiempo que facilita la recopilación de información que pueda utilizarse para perfeccionar el modelo. El propósito debe ser que cualquier expansión futura responda a la experiencia adquirida y a resultados verificables, procurando siempre el uso responsable de los recursos públicos y la prestación efectiva de los servicios.

La Comisión tampoco pierde de perspectiva que el Departamento identificó consideraciones relacionadas con los recursos humanos, servicios psicológicos, infraestructura y financiamiento necesarios para una eventual expansión. No obstante, las observaciones formuladas durante el trámite legislativo no desvirtúan el mérito ni la necesidad de la política pública propuesta. Por el contrario, proporcionaron a esta Comisión elementos adicionales para fortalecer el texto legislativo y establecer con mayor precisión los parámetros bajo los cuales deberá desarrollarse el Programa de Transición hacia la Autonomía. El proceso legislativo permite precisamente examinar una propuesta, identificar posibles dificultades y realizar las modificaciones necesarias para que la legislación finalmente aprobada responda adecuadamente a su propósito.

Comisión de Educación, Arte y Cultura
Informe Positivo P. del S. 1184

En atención a las preocupaciones y recomendaciones esbozadas por el Departamento de Educación de Puerto Rico en su memorial explicativo, esta Comisión acogió aquellas dirigidas a fortalecer y precisar el alcance de la medida. A tales efectos, las recomendaciones pertinentes fueron atendidas mediante las enmiendas incorporadas al Entirillado Electrónico que acompaña el presente Informe, de manera que el texto legislativo armonice con el marco legal aplicable, delimite adecuadamente la naturaleza postsecundaria del Programa, fortalezca la coordinación interagencial y establezca mecanismos dirigidos a procurar una implementación efectiva, ordenada y conforme con los propósitos que persigue la medida. Por consiguiente, habiéndose atendido las preocupaciones planteadas por el Departamento de Educación y acogido las recomendaciones pertinentes mediante las enmiendas incorporadas al Entirillado Electrónico, esta Comisión entiende que no subsisten impedimentos que imposibiliten la aprobación de la medida.

Proporcionar herramientas para el desarrollo de destrezas ocupacionales, la obtención de certificaciones, la preparación para el empleo, el emprendimiento y una mayor independencia constituye una inversión en las capacidades y potencial de una población que merece contar con oportunidades reales para continuar desarrollándose y participando plenamente en nuestra sociedad. La autonomía, la inclusión y la igualdad de oportunidades no deben permanecer únicamente como aspiraciones de política pública; requieren mecanismos concretos que permitan convertir esos principios en posibilidades reales de desarrollo. Esta Comisión entiende que el Programa de Transición hacia la Autonomía, debidamente estructurado y fortalecido mediante las enmiendas incorporadas durante el proceso legislativo, constituye un paso afirmativo en esa dirección y procura establecer una alternativa que acompañe a estos jóvenes en la construcción de una vida adulta más independiente, productiva y participativa.

A TENOR CON LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico **recomienda la aprobación** del P. del S. 1184, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,



Brenda Pérez Soto

Presidenta

Comisión de Educación, Arte y Cultura

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1184

B. L. B. lat

8 de abril de 2026

Presentado por la señora Pérez Soto

Referido a la Comisión de Educación, Arte y Cultura

LEY

Para crear la "Ley del Programa de Transición hacia la Autonomía", adscrito al Departamento de Educación, para jóvenes adultos entre las edades de 21 a 25 años que culminan el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico; disponer sobre los servicios que ofrecerá el programa; ~~ordenar la implementación de dicho programa en cada recinto~~ disponer para la implementación y expansión progresiva de dicho programa en los recintos del Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación; establecer un plan piloto inicial; disponer sobre la responsabilidad del Instituto Tecnológico como ente administrador; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

B. L. Cada año, jóvenes con diversidad funcional en Puerto Rico culminan su participación en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación al alcanzar los 21 años. Este momento marca un punto crítico en sus vidas, pues representa el fin de una etapa en la que han recibido apoyos, servicios y estructuras que les han permitido desarrollarse. No obstante, al egresar del sistema educativo, muchos enfrentan una falta de opciones adecuadas para continuar desarrollando destrezas esenciales para la vida adulta, la independencia y la inserción laboral.

Esta realidad exige una acción afirmativa por parte del Estado. El establecimiento del Programa de Transición hacia la Autonomía permitirá atender las necesidades de esta población mediante un plan de transición diseñado para apoyar a jóvenes adultos entre los 21 y 25 años, proveyendo capacitación en destrezas funcionales, orientación psicosocial, desarrollo personal y, de manera medular, certificaciones técnicas, credenciales y adiestramientos de corta y mediana duración que fortalezcan sus competencias y les permitan insertarse de manera productiva en el mercado laboral o desarrollar iniciativas de autoempleo y microempresa. Además, ofrecerá a sus padres, tutores o cuidadores una reducción en la carga física y emocional, así como la tranquilidad de que su hijo, hija o tutelado se encuentra en un ambiente preparado y con profesionales, además de proveerle mayor tiempo para su reincorporación laboral.

Como parte de esta política pública, el programa será implementado en cada recinto del Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación de Puerto Rico, maximizando el uso de la infraestructura existente y ampliando la oferta de formación postsecundaria para esta población.

Bpr Esta medida reafirma el compromiso del Estado con la inclusión plena, la autodeterminación y la dignidad de las personas con diversidad funcional, brindándoles las herramientas necesarias para lograr una vida plena, autónoma y productiva.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Título

2 Esta Ley se conocerá como la "Ley del Programa de Transición hacia la Autonomía".

3 Artículo 2.- Política Pública

4 Se establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico apoyar la transición
5 hacia la vida adulta e independiente de jóvenes con diversidad funcional que hayan
6 culminado su participación en el Programa de Educación Especial al cumplir 21 años,

1 mediante la implementación del Programa de Transición hacia la Autonomía en cada
2 recinto del Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación. El
3 Programa constituirá una iniciativa de naturaleza postsecundaria, complementaria a los
4 servicios de transición provistos durante la etapa escolar, y no se interpretará como una
5 extensión, sustitución o continuación del derecho a recibir servicios de educación especial
6 conforme a la legislación estatal o federal aplicable.

7 Artículo 3.- Creación del Programa de Transición hacia la Autonomía.

8 El Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación
9 implementará en todos sus recintos el Programa de Transición hacia la Autonomía
10 dirigido a jóvenes adultos entre las edades de 21 a 25 años que hayan sido egresados del
11 ~~Programa de Educación Especial~~ culminado su participación y los servicios que les
12 correspondan bajo el Programa de Educación Especial, conforme a la legislación estatal y federal
13 aplicable.

 14 Cada Instituto Tecnológico de Puerto Rico ofrecerá, entre otros, los siguientes
15 servicios:

16 a) Capacitación, práctica y talleres especializados en destrezas ocupacionales,
17 empresariales y de autogestión, incluyendo el desarrollo de microempresas,
18 manejo financiero y habilidades tecnológicas aplicables al mundo laboral.

19 b) Servicios de orientación ocupacional, ~~social y psicológicas~~ y social, así como la
20 coordinación, mediante acuerdos colaborativos o interagenciales, de aquellos servicios de
21 apoyo que resulten necesarios para los participantes, sujeto a la disponibilidad de recursos
22 y servicios. Los servicios y actividades ofrecidos bajo el Programa procurarán incorporar,

según resulte aplicable, principios de planificación centrada en la persona, evaluación vocacional y participación de la familia o red de apoyo del participante, tomando en consideración sus capacidades, intereses, metas ocupacionales y necesidades individuales.

c) Adiestramientos individualizados en destrezas prácticas y vocacionales que preparen al participante para desempeñarse en escenarios reales de trabajo o emprendimiento.

d) Certificaciones técnicas, credenciales y cursos cortos avalados por instituciones educativas o entidades acreditadas, que fortalezcan las oportunidades de inserción laboral o autoempleo.

e) Apoyo en la identificación de opciones de empleo.

~~Artículo 4.- Distribución~~

~~Como parte de la implantación de esta política pública, el Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación implementará el Programa de Transición hacia la Autonomía en cada recinto del Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación.~~

~~Artículo 5.-~~ 4.- Plan Piloto

Se ordena la implementación de un plan piloto inicial mediante el establecimiento del Programa de Transición hacia la Autonomía en el Instituto Tecnológico de Puerto Rico, Recinto de Manatí. Este plan piloto servirá de modelo para la evaluación, ajuste y expansión del Programa a los otros recintos del Instituto Tecnológico, conforme a lo dispuesto en esta Ley.

1 Como parte de la evaluación del plan piloto, el Departamento de Educación establecerá
2 mecanismos objetivos para medir la efectividad del Programa, que incluirán, sin limitarse a, el
3 número de participantes atendidos, el porcentaje de participantes que obtengan certificaciones
4 técnicas o credenciales, la inserción en empleo competitivo o autoempleo y aquellos otros
5 indicadores que el Departamento estime pertinentes para determinar la efectividad y viabilidad
6 de la expansión del Programa.

7 Artículo 5.- Expansión del Programa

8 Luego de la evaluación del plan piloto establecido en esta Ley, el Departamento de Educación
9 podrá expandir progresivamente el Programa de Transición hacia la Autonomía a los demás
10 recintos del Instituto Tecnológico de Puerto Rico, tomando en consideración los resultados
11 obtenidos, la capacidad operacional de cada recinto, la disponibilidad de infraestructura, personal
12 y recursos existentes, así como los acuerdos colaborativos que puedan formalizarse para su
13 implantación.

14 Artículo 6.- Administración y Coordinación

15 El Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación será la
16 agencia responsable de la implantación, administración y fiscalización del Programa de
17 Transición hacia la Autonomía. A tales fines, podrá:

- 18 a) ~~Coordinar esfuerzos con otras agencias públicas, entidades sin fines de lucro,~~
19 ~~municipios y organizaciones comunitarias.~~ y formalizar acuerdos colaborativos o
20 interagenciales con agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del
21 Gobierno de Puerto Rico, incluyendo, sin limitarse a, la Administración de
22 Rehabilitación Vocacional, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; así como con municipios, organizaciones comunitarias, entidades sin fines de lucro, instituciones educativas y cualesquiera otras entidades públicas o privadas que puedan contribuir al cumplimiento de los propósitos de esta Ley.

b) Establecer alianzas o acuerdos colaborativos para ampliar la oferta de servicios.

c) Establecer alianzas o acuerdos con el sector privado, a los fines de identificar oportunidades de empleo y posiciones vacantes compatibles con las destrezas adquiridas por los participantes del Programa.

d) Gestionar, mediante acuerdos colaborativos, aquellos servicios especializados o de apoyo que no se encuentren disponibles ordinariamente en los recintos del Instituto Tecnológico de Puerto Rico.

Bpp e) Identificar y coordinar los programas y servicios existentes a nivel estatal, federal, municipal, comunitario o privado que sean compatibles con los propósitos de esta Ley, a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos y maximizar los recursos disponibles.

Artículo 7.- Reglamentación

El Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación deberá promulgar la reglamentación necesaria para la efectiva implementación de esta Ley dentro de un término no mayor de ciento ochenta (180) días, contados a partir de su aprobación. La reglamentación incluirá criterios ~~de elegibilidad, estándares de servicio, requerimientos mínimos de los cursos de certificación y mecanismos de evaluación del plan piloto.~~ uniformes de elegibilidad; procedimientos de admisión; estándares mínimos de

1 calidad; requerimientos y criterios aplicables a los cursos de certificación técnica; mecanismos de
2 evaluación continua del Programa y del plan piloto; normas de coordinación interagencial;
3 derechos y responsabilidades de los participantes; procedimientos de revisión administrativa; y
4 cualesquiera otros criterios necesarios para la adecuada implementación de esta Ley.

5 Artículo 8.- Presupuesto

6 Se autoriza al Departamento de Educación a identificar y utilizar fondos estatales y
7 federales disponibles, así como otros recursos destinados al desarrollo de programas de
8 inclusión. También podrá formalizar convenios con entidades públicas y privadas para
9 cofinanciar el Programa. Los fondos necesarios para cumplir con los objetivos de esta
10 Ley se coordinarán en colaboración con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la
11 Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, durante el proceso presupuestario
12 de cada año fiscal, para identificar ~~los fondos necesarios~~ disponibles dentro del
13 Presupuesto Certificado, programas federales o cualquier ~~otro fondo disponible. otra~~
14 f fuente de financiamiento disponible conforme a derecho. La implementación y expansión del
15 Programa estará sujeta a la disponibilidad de fondos, recursos existentes y acuerdos colaborativos
16 que puedan formalizarse para dichos propósitos. Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará
17 como una obligación de realizar asignaciones presupuestarias adicionales.

18 Artículo 9.- Cláusula Derogatoria

19 Cualquier reglamentación que sea incompatible con las disposiciones de esta Ley
20 queda por la presente derogada hasta donde existiere tal incompatibilidad.

21 Artículo 10.- Cláusula de Separabilidad

1 Si cualquier parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la
2 resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni
3 invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la
4 parte específica de esta que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

5 Artículo 11.- Vigencia

6 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.